조 사 보 고 서

한국소비자원
Korea Consumer Agency

소비생활에 가치와 신뢰를 더하여 국민의 삶의 질 향상에 기여한다.

체육시설업 소비자문제 실태조사

담당자 : 곽주현 과장

2025. 4.

시 장 조 사 국
표 시 광 고 팀

< 조사 결과 요약 >

1. 조사 개요

□ **(배경 및 목적)** 최근 많은 소비자들이 체육시설업(헬스장·필라테스·요가)을 이용하나, 관련 소비자 불만이 지속적으로 발생하고 있어, 실태조사를 통해 문제점 및 개선방안을 마련하여 제도 개선을 도모하고자 함.

□ **(조사 내용 및 방법)** 관련 법규, 소비자 피해사례 분석, 체육시설업 계약서 약관, 이용자 대상 설문조사 등

[조사 내용 및 방법]

조사 내용	방법
• 관련 법규 - 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」,「방문판매 등에 관한 법률」 「체력단련장(헬스장) 이용 표준약관」, 「소비자분쟁해결기준」 등	문헌 조사
• 소비자 피해 사례 분석 - 소비자 피해구제 통계 및 주요 피해사례 분석	사례 조사
• 체육시설업 약관 사용 실태 - 중도해지 시 환불기준, 과도한 위약금 등 소비자에게 불리한 약관	약관 조사
• 체육시설업 이용자 대상 설문조사 - 이용 현황 및 계약 실태, 체육시설업 관련 규정 인지 현황 등	설문 조사

2. 일반 현황

□ **(시장 현황)** ‘25년 4월 기준 영업 중인 헬스장은 15,939개이며, 국내 헬스장 시장 규모는 약 4조원, 필라테스·요가는 약 3.5조원으로 추산됨.

○ ’22년 이후 폐업하는 헬스장 수는 매년 증가 하고 있으며, 관련 언론 보도도 꾸준히 이어지고 있음.

□ **(관련 법규)** 「체육시설법」, 「방문판매법」, 「체력단련장(헬스장) 이용 표준약관」, 「소비자분쟁해결기준」 등

○ 필라테스·요가는 「체육시설법」 상 체육시설업에 해당되지 않아 관련 규제에서 제외됨.

□ **(소비자 피해사례)** 최근 4년간 한국소비자원에 접수된 체육시설업 관련 피해구제 신청 건수는 총 15,789건으로, 매년 접수 건수가 증가함.

○ 피해유형 중 정상가 기준으로 이용료 산정, 과다한 위약금 요구 등 **‘계약 관련’**이 **97.9%(15,460건)**로 접수 건수의 **대부분을 차지**함.

3. 조사 결과

가. 약관 사용 실태

- **(조사대상)** 전국 체육시설업(헬스장·필라테스·요가) 중 피해구제 접수 건수가 다수인 체인형 사업자 20개(헬스장 16개, 필라테스 2개, 요가 2개)
- **(조사내용)** 2024년 중 체결한 계약서 내 소비자에게 불리한 약관 점검

□ '24년 조사대상 사업자가 사용한 계약서를 살펴본 결과, 모든 사업자의 계약서에서 **소비자에게 불리한 약관 내용**을 확인함.

○ **(계약 해지)** 조사대상 중 **17개 사업자(85%)**는 중도해지를 부당하게 제한하거나 환불을 지연하는 등 **소비자의 계약해지권**을 **부당하게 제한**함.

○ **(사업자의 법적 책임 면제)** 조사대상 중 **18개 사업자(90%)**는 분실·도난 등 **체육시설업 이용 중 발생하는 문제**에 대해 **사업자의 관리 책임**을 **면제**함.

○ **(기타)** 조사대상 중 **14개 사업자(70%)**는 **휴회·양도를 제한**하거나 **관할 법원**을 **사업자 소재지**로 한정하는 등 **소비자에게 불리하게 규정**함.

[조사대상 20개 계약서의 약관 검토 결과]

구분	세부 유형(9개)	사업자 수(비율)
계약 해지 관련	중도해지 및 환불을 부당하게 제한	17개 (85%)
	소비자에게 과도한 이용료를 공제	
	환불을 지연하거나, 절차를 어렵게 규정	
	카드 수수료나 부가세를 소비자에게 전가	
사업자의 법적 책임 면제	법적 근거 없이 사업자의 관리 책임을 일괄 면제	18개 (90%)
	관리자 미배치에 따른 책임 면제	
기타	양도와 관련해 소비자의 권리를 제한	14개 (70%)
	기타 소비자에게 부당(휴회 제한, 관할법원 등)	

나. 체육시설업 이용자 설문조사

- **(조사대상)** 최근 1년 내 체육시설업 계약을 체결하고 이용한 만 20~60대 소비자 509명
- **(조사기간 및 방법)** '25.4.1. ~ '25.4.7. (온라인 설문조사)
- **(조사내용)** ① 이용 현황 및 계약 실태, ② 체육시설업 관련 규정 인지 현황 등

□ 이용현황 및 계약 실태

○ **(계약기간)** **평균 6.8개월**이며, 전체의 **59.0%(300명)**가 6개월 이상 계약을 체결함.

○ **(폐업 경험)** 폐업을 경험한 응답자는 **49명(9.6%)**로 많지 않았으며, 폐업한 체육시설업의 남은 이용 기간은 **평균 3.9개월**, 환불받지 못한 이용료는 **평균 262,388원**임.

○ **(장기계약 피해 예방 방안)** 장기계약 시 폐업으로 인한 소비자 피해를 방지하기 위한 방안으로, **'보증보험 가입 의무화'**가 **가장 높음.(4.2점/5점 만점)**

- 이에 체육시설업 선택 시 체육시설업자의 보증보험 가입 여부를 고려요소로 생각할 것인지에 대해 응답자의 대부분인 **78.4%(399명)이 '그렇다'**라고 답변

○ **(계약 시 환불기준 확인)** 체육시설업 계약 시 계약서의 **환불 기준** 등을 **확인하는지 조사한 결과, 21.6%(110명)**는 확인하지 않는다고 답변함.

□ **체육시설업 관련 규정 인지 현황**

○ **(필라테스·요가) 응답자의 80.6%(410명)는** 필라테스·요가가 체육시설업으로 규정되지 않는 사실을 알지 못했으며, 이로 인해 발생할 수 있는 문제로 **'폐업 시 환불 및 보상받기 어렵다'가 76.8%(391명)로 가장 높음.**

- 또한 응답자의 **76.6%(390명)**는 필라테스·요가가 체육시설업에 포함 될 경우 **소비자 피해가 줄어들 것**으로 예상함.

4. 문제점 및 개선방안

□ **소비자에게 불리한 약관 개선 및 표준약관 준수 필요**

○ **(문제점)** **'24년 체육시설업 20개 사업자**가 사용한 계약서를 살펴본 결과, 모든 사업자의 계약서에서 **소비자에게 불리한 약관 내용을 확인함.**

○ **(개선방안)** 소비자에게 불리한 내용을 **개선하고 체육시설업 표준약관을 준수하도록 권고**하여 추후 소비자 분쟁을 최소화하도록 유도

□ **필라테스·요가를 「체육시설법」상 체육시설업에 포함**

○ **(문제점)** 필라테스와 요가는 현행법상 체육시설업에 해당하지 않아 관련 규제를 받지 않음.

- **응답자의 80.6%(410명)**는 필라테스·요가가 체육시설업 관련 규제를 받지 않는다는 사실을 알지 못했고, 이로 인해 **발생할 수 있는 문제로 '폐업 시 환불 및 보상이 어렵다'는** 답변이 **76.8%**로 가장 높았음.

ㅇ (개선방안) 단기적으로 필라테스·요가를 포함한 체육시설업 표준약관 제·개정 및 소비자분쟁해결기준을 보완하고, 장기적으로 법률 개정을 통해 관리·감독 필요

□ 체육시설업자의 보증보험 가입 유도정책 마련

ㅇ (문제점) 체육시설업 계약기간이 6개월 이상인 응답자는 59.0%(300명)로 장기계약이 많으며, 대부분의 소비자가 계약 시 이용료를 선납하여 체육시설업이 폐업할 경우 소비자 피해가 큼.

- 조사 결과, 체육시설업 폐업을 경험한 응답자는 49명(9.6%)이었으며, 환급받지 못한 이용료는 평균 262,388원으로 피해금액이 적지 않은 수준임.

- 또한 체육시설업 선택 시 체육시설업자의 보증보험 가입 여부를 고려할 것인지에 대해, 응답자(509명)의 대부분인 78.4%(399명)이 '그렇다'라고 답변해 체육시설업의 보증보험 가입에 대한 소비자의 요구가 큼.

ㅇ (개선방안) 법률 제·개정, 행정조치 등을 통해 체육시설업자의 보증보험 가입 활성화를 유도하여 안전한 거래환경 조성과 체육시설업 폐업으로 인한 소비자 피해 저감 유도

□ 체육시설 이용 계약 시 소비자의 인식 변화 필요

ㅇ (문제점) 이용자의 체육시설업 평균 계약기간은 6.8개월로 대부분이 장기계약을 체결하는데, 체육시설업 폐업으로 인한 소비자 피해가 매년 증가함.

- 한편 체육시설업 계약 시 계약서의 환불 기준 등을 확인하지 않는 소비자는 21.6%(110명)로 계약서에 불리한 약관 등이 있음에도 계약을 체결할 가능성이 있음.

ㅇ (개선방안) 소비자에게 중도해지 시 환급기준 등의 내용 반드시 확인하고 실제 이용 가능한 기간(횟수)으로 계약하도록 정보 제공 확대

5. 후속조치

□ (사업자 개선) 중도해지 및 환불의 부당한 제한, 법적 근거 없이 사업자의 관리책임을 면제하는 등의 소비자에게 불리한 약관 내용에 대한 개선 권고 및 이행 여부 점검

□ (관계부처 공유) 체육시설업 관련 법령 제·개정, 소비자분쟁해결기준 개선 등을 위하여 관계부처, 사업자 단체(협회) 등 업무 협의 및 관련 자료 지원

□ (정보제공) 언론 홍보 및 누리집 게시를 통해 소비자 인식 제고 노력

목 차

Ⅰ. 조사 개요 ····· 1

1. 조사 배경 및 목적 ····· 1
2. 조사 내용 및 방법 ····· 2
3. 조사 기간 및 담당자 ····· 2

Ⅱ. 일반 현황 ····· 3

1. 체육시설업의 정의 ····· 3
2. 체육시설업의 시장 규모 및 현황 ····· 3
3. 체육시설업 관련 사회적 이슈 ····· 4
4. 관련 법규 ····· 5
5. 소비자 피해사례 분석 ····· 7

Ⅲ. 조사 결과 ····· 10

1. 약관 사용 실태 ····· 11
2. 소비자 설문조사 ····· 18

Ⅳ. 문제점 및 개선방안 ····· 23

1. 소비자에게 불리한 약관 개선 및 표준약관 준수 필요 ····· 23
2. 필라테스·요가를 「체육시설법」상 체육시설업에 포함 ····· 24
3. 체육시설업자의 보증보험 가입 유도 정책 마련 ····· 24
4. 체육시설 이용 계약 시 소비자 인식 변화 필요 ····· 25

Ⅴ. 조치계획 ····· 26

[붙임 1] 조사대상 체육시설업 사업자 목록 ····· 27
[붙임 2] 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 주요 내용 ····· 28
[붙임 3] 소비자 주의사항 ····· 29
[참고자료 및 사이트] ····· 30

Ⅰ 조사 개요

1. 조사 배경 및 목적

□ **건강에 대한 국민의 관심도**가 높아짐에 따라 **헬스장·필라테스·요가** 등 **체육시설업***을 이용하는 소비자가 증가하고 있음.

* 문체부에 따르면 생활체육 종목별 참여율은 헬스장은 16.3%, 요가 및 필라테스 등은 5.7%로 걷기・등산(54.5%) 다음으로 참여율이 가장 높음.

□ 그런데 **헬스·필라테스·요가(이하 '체육시설업')**는 회원권이 고액이며 6개월 이상 장기계약을 유도해 이용료를 선납하는 경우가 많으나, 업체가 갑작스럽게 폐업하여 소비자가 피해를 입는 사례가 다수 발생함.

ㅇ 최근 4년간 우리 원에 접수된 체육시설업 관련 피해구제 접수 건수는 **총 15,699건**으로 매년 **피해다발 품목 상위권**을 차지함.

[최근 4년간 체육시설업 관련 피해구제 접수 건수]

(단위 : 개, (%))

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	합계
헬스장	2,406	2,654	3,165	3,412	**11,637**
필라테스·요가	818	932	1,191	1,211	**4,152**
전체 (증감률)	3,224	3,586 (11.2)	4,356 (21.5)	4,533 (4.1)	**15,789**

□ 또한, 헬스장(체력단련장) 표준약관이 제정('02.12.)된 지 20년 이상 경과하여, 시장 변화에 따른 **개정 필요성**과 헬스장과 유사한 **필라테스업·요가업 등의 표준약관 부재**로 **체육시설업 관련 통일된 표준약관의 필요성**이 제기됨.

ㅇ 이에 체육시설업 약관 점검을 통해 **불공정약관의 유형**을 파악하고 **소비자피해 분석**을 통한 **문제점 도출 및 개선방안 마련**이 필요함.

□ 따라서 본 조사에서는 피해 다발 체육시설업 사업자를 중심으로 **계약서 내 약관 검토를 진행**하고, **피해구제 분석 및 소비자 설문조사**를 통해 문제점을 파악하여 효율적 정책 수립에 기여하고자 함.

2. 조사 내용 및 방법

구분	조사 내용	조사 방법
일반현황	□ 체육시설업 **일반현황** o 주요 서비스 내용, 시장 동향 등	자료조사
관련 법규 분석	□「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률」, 「소비자분쟁해결기준」 등 **관련 법규·제도 분석**	문헌조사
실태조사	□ 체육시설업 **소비자피해 분석** o 피해구제 접수 건수 및 피해 유형 분석 등	사례분석
	□ 피해 다발 체육시설업 **약관 사용 실태** o 중도해지 시 환불금 산정 기준, 과도한 위약금 공제 등 소비자에게 불리한 약관 검토	실태조사
	□ 체육시설업 **이용자 대상 설문조사** o 체육시설업 이용 관련 소비자 불만 · 피해 경험 o 체육시설업 선납이용료 등 이용 실태	설문조사

3. 조사 기간 및 담당자

□ (조사 기간) 2025. 2. 3. ~ 5. 2. (3개월)

- ㅇ 기초조사 및 조사계획 수립: 2025. 2. 3.~28.
- ㅇ 관련 법률 및 피해구제 사례 분석: 2025. 2. 28.~3. 15.
- ㅇ 체육시설업 약관 실태 조사: 2025. 3. 15.~31.
- ㅇ 체육시설업 이용자 대상 설문조사: 2025. 4. 1.~7.
- ㅇ 결과보고서 작성: 2025. 4. 1.~30.

□ (조사 담당자) 표시광고팀 곽주현 과장

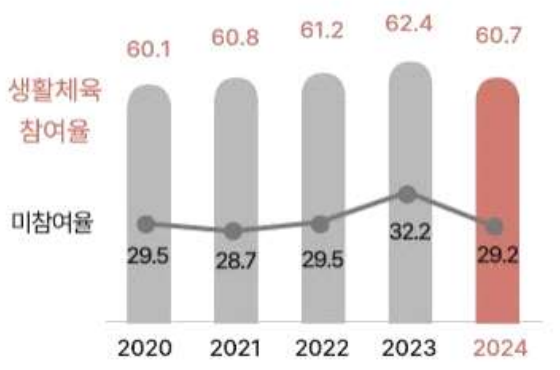
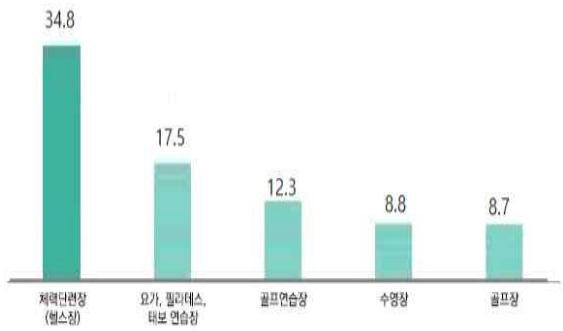
Ⅱ 일반 현황

1. 체육시설업의 정의

□ 체육시설업은 **체육 활동에 지속적으로 이용되는 시설과 그 부대시설**을 영리를 목적으로 설치·경영하거나 교습행위를 제공하는 사업을 말함.

□ 문화체육관광부에 따르면 국민의 생활체육 참여는 꾸준히 증가하는 추세이며, '24년 **국민생활체육 참여율**은 **60.7%**였음[1].

ㅇ 국민이 자주 이용하는 민간체육시설을 살펴보면 **체력단련장(헬스장)·요가·필라테스**의 **이용률이 가장 높아** 이 보고서에서는 위 **3개 체육시설업(헬스·필라테스·요가)에 대해서 다룸.**

국민 생활 체육 참여율(단위 : %)	민간체육시설 이용률 상위(단위 : %)
	

※ 출처 : 2024년 국민생활체육조사(문화체육관광부)

2. 체육시설업 시장 규모 및 현황

□ (시장 규모) '25년 4월 기준 영업 중인 **헬스장은 15,939개소**이며, 국내 헬스장 시장 규모는 **약 4조원**으로 추산됨[2].

ㅇ 필라테스·요가는 신고업 대상이 아니어서 정확한 시장 집계가 불가능하나, '22년 기준 국내 **필라테스·요가 시장 규모는 약 3.5조원**으로 추산됨[3].

1) 문화체육관광부, 「2024년 국민생활체육조사」, 2024.12.
2) 경제인뉴스, 「국내 헬스기구의 현대화를 이끌다, 스트렝스라이프」, 2025.2.5.
3) 한국경제신문, 방준식의 레저 스타트업, 2022.8.27.

□ **(업종 현황)** 헬스장 **창업** 매장 수는 **연평균 1,871개**로 매년 다수 업체가 등록하고 있으나, **'22년 이후 폐업 매장 수는 증가** 추세임.

ㅇ 서울시에 따르면, '22년 기준 **2030 청년 대표자 비중**이 가장 높은 업종은 헬스장·필라테스 등을 포함한 체육시설업으로, 청년 대표자의 비율이 해당 업종 전체의 **절반이 넘는 52.4%를 차지**함[4].

- 그런데 체육시설업은 **평균 업종 영업 기간**이 **5.1년**으로 타업종(슈퍼마켓 11.9년, 세탁점 11.4년 등)에 비해 **상대적으로 짧음**.

[연도별 창업 및 폐업 신고 헬스장 수]

(단위 : 개,(%))

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	평균
창업	1,772	2,100	1,846	1,766	1,871
폐업	402	322	436	541	425
(폐업/창업)	(22.7)	(15.3)	(23.6)	(30.6)	-

3. 체육시설업 관련 사회적 이슈

□ 체육시설업 **폐업과 관련한 언론보도**가 꾸준히 이어지고 있음.

[체육시설업 폐업 관련 언론보도 현황]

구분	제목
헬스장	■「일부 환불 이뤄졌지만… '먹튀 논란' **인천 서구** 헬스장 피해 눈덩이」(중부일보, '25.4.9.) ■「**수도권** 체인 헬스장, 새해 첫날 돌연 폐업…"수백명 피해"」(연합뉴스, '25.1.2.) ■「**대전** 동구서 '헬스장 회원비 먹튀' 30대 대표 구속」(뉴시스, '24.12.31) ■「"1년치 끊었는데"…**영천**서 헬스장 '먹튀'」(경북일보, '24.11.3.)
필라테스	■「'213명 선결제→폐업' 필라테스 원장, 사기죄로 실형」(국민일보, '25.3.23.) ■「이용권 할인행사 후 폐업… **창원**서 필라테스 '먹튀'」(경남신문, '25.2.9.) ■「1800명 피해자 먹튀 필라테스 업체…경찰 수사 돌입」(아시아투데이, '25.2.18.) ■「회원권 1억원이나 팔아놓고 폐업, **분당** 필라테스 업자 '검찰송치'」(파이낸셜 뉴스, '24.10.21.)

4) 매일경제, 「헬스장 카페 차린 청년 사장님…5년도 못버티고 문 닫았다」, 2025.3.18.

4. 관련 법규

가. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」(문화체육관광부, 시행 2025. 4. 23.)

□ 체육시설업의 종류와 등록·폐업에 관련한 사항 등 운영에 대한 전반적인 내용을 규정하고 있음.

○ **(신고 체육시설업)** 신고 체육시설업에 해당될 경우 규제에 따라 신고 후 영업을 해야 하나, 필라테스·요가는 신고 대상에 해당하지 않음.

○ **(폐업 안내*)** 신고 체육시설업자는 휴업 또는 폐업 예정일 14일 전까지 그 사실을 회원 및 일반이용자에게 통지해야 하며(제29조제3항), 위반 시 100만원 이하의 과태료**를 부과함(제40조제1항제5호).

* '25년 4월 신설

** 휴업 미통지 시 1차 50만원, 2차 75만원, 3차 이상 위반 시 100만원을 부과하며, 폐업 미통지시에는 100만원을 부과함.

□ 최근 체육시설업 폐업으로 인한 피해 예방을 위해 개정 논의가 진행 중임.

○ **(신고 체육시설업 및 보증보험 가입)** 필라테스·요가를 신고 체육시설업에 포함하고, 체육시설업자의 보증보험 가입 의무화 및 미가입 시 과태료를 부과하는 개정안이 발의됨.

제안자(제안일자)	주요 내용
강유정 의원 외 18인 (24. 10. 4.)	▪ 필라테스·요가를 신고 체육시설업에 포함 ▪ 3개월 이상 선불이용료를 받은 체육시설업자의 보증보험 가입 의무화 및 미가입시 과태료 부과
윤후덕 의원 외 9인 (25. 1. 6.)	▪ "선불이용료" (3개월 이상의 이용료 또는 대통령령으로 정하는 회차 이용료) 정의 추가 ▪ 3개월 이상 선불이용료를 받은 체육시설업자의 보증보험 가입 의무화 및 미가입시 과태료 부과

나. 「방문판매 등에 관한 법률」(공정거래위원회, 시행 2025. 1. 21.)

□ **(계속거래)** 체육시설업 계약은 1개월 이상에 걸쳐 계속적으로 또는 부정기적으로 재화등을 공급하는 계약으로서, 중도에 해지할 경우 대금 환급의 제한 또는 위약금에 관한 약정이 있는 "계속거래"에 해당함.(제2조)

○ **(계약의 해지)** 계속거래 계약을 체결한 소비자는 계약기간 중 언제든지 계약을 해지할 수 있음.(제31조)

○ **(계약 해지의 효과와 위약금)** 공정거래위원회는 위약금 및 대금의 환급에 관한 산정기준을 정하여 고시할 수 있음.(제32조)

다. 「계속거래 등의 해지 · 해제에 따른 위약금 및 대금의 환급에 관한 산정기준」 (공정거래위원회고시, 시행 2019. 11. 19.)

□ **(위약금 청구 기준)** 계약이 사업자의 귀책사유 없이 해지 된 경우 사업자는 소비자에게 총 계약대금의 10%의 위약금을 청구할 수 있음.(제4조)

□ **(대금의 환급에 관한 기준)** 소비자는 사업자에게 지급한 계약대금에서 계약의 해지 또는 해제의 의사표시가 사업자에게 도달한 시점까지 공급받은 단위에 해당하는 단위대금, 부가상품의 가액, 제4조에 따른 위약금을 공제한 나머지의 환급을 청구할 수 있음.(제5조 제1항)

라. 「체력단련장[헬스장] 이용 표준약관」(공정거래위원회, 시행 2002. 12. 20.)

□ 헬스장 사업자와 소비자 간의 공정한 거래를 위해 표준이 되는 약관으로 소비자·사업자의 의무와 중도 해지 시의 환급 기준 등을 규정함.

※ 필라테스·요가는 포함하지 않음.

마. 「소비자분쟁해결기준: 체육시설업」(공정거래위원회, 시행 2024. 12. 27.)

□ 체육시설업 이용 관련 분쟁 발생 시 위약금 등 해결 기준을 제시함.

○ 필라테스·요가는 포함되지 않으나 방문판매법 「계속거래 등의 해지, 해제에 따른 위약금 및 대금의 환급에 관한 산정기준」에 따라 위약금은 총 계약 대금(결제대금)의 10%를 명시함.

5. 소비자 피해사례 분석

가. 피해구제 접수 현황

▸ 최근 4년간('21. 1.~ '24. 12.) 한국소비자원에 접수된 소비자 피해구제 사례 정리·분석

□ **(접수 건수)** 최근 4년간 한국소비자원에 접수된 체육시설업 관련 피해구제 신청 건수는 **총 15,789건**으로 **매년 접수 건수가 증가**하고 있음.

ㅇ 최근 4년간 접수 건수 증가율은 **연평균 9.4%**에 이르고 있으며, 이 중 **'사업자의 폐업'**과 관련된 건수는 총 **2,374건***으로, '22년 이후 꾸준히 증가하고 있는 추세임.

* ('21년) 532건 → ('22년) 456건 → ('23년) 616건 → ('24년) 770건

[체육시설업 관련 연도별 소비자 피해구제 접수 건수]

(단위 : 건, (%))

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	계
헬스장	2,406	2,654	3,165	3,412	**11,637**
필라테스·요가	818	932	1,191	1,211	**4,152**
전체 (증감률)	3,224	3,586 (11.2)	4,356 (21.5)	4,623 (4.1)	**15,789**

□ **(피해 유형)** 피해유형 중 정상가 기준으로 이용료 산정, 과다한 위약금 요구 등 **'계약 관련'**이 **97.9%(15,459건)**로 접수 건수의 **대부분을 차지**함.

ㅇ 그 다음으로 '품질' 108건, '부당행위' 89건, '안전' 50건, '표시광고·약관' 19건 등의 순이었음.

[체육시설업 관련 피해 유형]

(단위 : 건, (%))

구분	계약 관련[1]	품질[2]	부당 행위	안전[3]	표시광고·약관	기타[4]	합계
헬스	11,387	86	69	30	15	50	11,637
필라테스·요가	4,072	22	20	20	4	14	4,152
전체 (비율)	15,459 (97.9)	108 (0.7)	89 (0.6)	50 (0.3)	19 (0.1)	64 (0.4)	15,789 (100.0)

1) 계약 해제·해지/위약금, 청약철회, 계약불이행
2) 개인 트레이닝 등 수업의 품질
3) 사업자가 임의로 회원권을 박탈하거나 양도 후 회원권 이용 불가 등
4) 단순 문의, 상담 등

나. 소비자 피해 사례

□ **(중도해지·환불 제한)** 사업자가 이벤트 기간에 할인가로 체결한 계약은 사전고지를 이유로 계약해지 시 환불을 거부하는 경우

할인(이벤트) 회원권 중도해지 불가 관련 사례	
[사례1]	- A씨는 필라테스 사업자와 100회 이용 계약을 체결하고 880,000원을 지급함. - A씨는 필라테스 강습 이용을 시작하지 않고 개인변심으로 사업자에게 계약해지를 요구하였으나, 사업자는 이벤트 할인가로 계약을 했으며 계약 당시 환불 불가를 안내했다며 이를 거부함.(2020.8.)
[사례2]	- B씨는 요가 사업자와 1년 수강 계약(무제한 이용)을 체결하고 990,000원을 현금으로 지급함. - 이후 B씨는 개인 사정으로 사업자에게 계약해지를 요구하였으나, 사업자는 이벤트 현금가로 체결된 계약은 환불이 불가함을 공지했다며 이를 거부함.(2023.6.)

□ **(과도한 이용료 공제)** 계약을 중도에 해지하는 경우에 휴회기간 또는 이용정지 기간도 이용일수에 포함하여 위약금을 산정하는 경우

중도해지 시 이용 정지 기간에 대해 이용료 공제 관련 사례	
[사례3]	- C씨는 헬스장 사업자와 12개월 이용 계약을 체결하고 390,000원을 지급 후 이용하던 중, 60일 이용 정지를 함. - 이후 C씨는 개인사정으로 사업자에게 계약해지 및 환불을 요구하였으나, 사업자는 60일 정지 기간도 이용 일수에 포함되어 환불금이 산정된다고 함.(2024.6.)
[사례4]	- D씨는 필라테스 사업자와 12개월 이용 계약을 체결하고 1,080,000원을 지급 후 이용하던 중 2개월 이용 정지를 함. - 이후 D씨는 건강문제로 사업자에게 계약해지 및 환불을 요구하였으나 사업자는 2개월 이용 정지 기간을 이용기간에 산입하면 환불금이 없다고 주장함.(2021.3.)

□ **(환불지연)** 폐업한 상황이 아님에도 불구하고, 계약을 해지하고 상당한 기간이 지난 이후에도 환불 해주지 않는 경우

정당한 사유 없이 환불 지연 관련 사례	
[사례5]	- E씨는 요가 6개월 이용 계약을 체결하고 930,000원을 지급함. - 이후 E씨는 직장 이전으로 사업자에게 계약해지를 요구하여 사업자는 잔여대금 687,000원 환급을 약속했으나, 추후 연락이 두절됨.(2020.9.)
[사례6]	- F씨는 헬스장 12개월 이용 계약을 체결하고 사업자에게 666,000원을 지급함. - 이후 F씨는 개인사정으로 사업자에게 계약해지를 요구하였고, 사업자는 잔여대금을 환급하겠다고 약속함. - 그러나 시일이 지나도 환불처리가 되지 않아 F씨는 사업자에게 재차 문의하니 본사 보고 후 처리하겠다며 환불을 지연함.(2023.5.)

□ **(카드수수료·부가세 공제)** 계약을 해지하고 위약금을 산정하는 과정에서 카드수수료나 부가세를 임의로 공제하고 환불을 해주겠다고 하는 경우

카드수수료 및 부가세 공제 관련 사례	
[사례7]	- G씨는 필라테스 사업자와 개인레슨 6개월 이용 계약을 체결하고 2,000,000원을 지급함. - G씨는 담당 강사의 잦은 일정 변경으로 사업자에게 계약해지 및 환불을 요구하였는데, 사업자는 정상가를 기준으로 산정한 이용대금과 카드수수료 10%를 공제하여 환불하겠다고 주장함.(2021.11.)
[사례8]	- H씨는 헬스장 사업자와 1년 이용 계약을 체결하고 517,500원을 지급함. - 이후 H씨는 이사로 인해 사업자에게 계약해지 및 환불을 요구하였는데 사업자는 이용료, 위약금 및 부가세 10%를 공제하고 환불하겠다고 주장함.(2024.12.)

□ **(위약금 산정)** 계약해지 시 위약금을 산정함에 있어 차감하는 이용료를 할인가(계약당시 월 이용료)가 아닌 정상가(당초 표기된 금액)를 기준으로 진행하여 소비자가 돌려받을 수 있는 돈이 거의 없는 경우

정상가를 기준으로 이용료 산정 관련 사례	
[사례9]	- I씨는 헬스장 사업자와 12개월 이용 계약을 체결하고 330,000원을 지급함. - 이용 도중 I씨는 헬스장에서 온수가 나오지 않아 사업자에게 계약 해지 및 환불을 요구하였는데 사업자는 약관에 따라 정상가로 공제하여 환불 가능한 금액이 없음을 주장함.(2024.7.)
[사례10]	- J씨는 헬스장 사업자와 12개월 이용 계약을 체결하고 396,000원(회원권 330,000원, 운동복 66,000원)을 지급함. - 이용 도중 J씨는 거주지 이동으로 사업자에게 계약해지 및 잔여대금 환불을 요구하였으나, 사업자는 정상가(1개월 150,000원)를 기준으로 이용료가 공제되어 환불금이 없다고 주장함.(2024.5.)

□ **(폐업)** 폐업 직전에 소비자의 가입을 유도한 후, 폐업으로 인해 잔여 이용료를 돌려주지 않는 경우

폐업으로 인한 소비자피해 관련 사례	
[사례11]	- K씨는 헬스장 사업자와 6개월 이용 계약을 체결하고 450,000원을 지급함. - 이용 시작 1개월 후 사업자는 K씨에게 폐업 예정임을 공지하였고 K씨는 남은 이용료 환불을 요구하여 일부 금액은 환불받았으나, 나머지 금액을 청구하려고 하자 사업자와 연락이 두절됨.(2024.1.)

Ⅲ 조사 결과

〈조사 결과 요약〉

◈ 약관 사용 실태

▸ 조사 대상 : 전국 체인형 체육시설업(헬스장 · 필라테스 · 요가) 20개 사업자*
  * 4년간 피해구제 건수가 다발한 지역별 사업자(헬스장 16개, 필라테스 2개, 요가 2개)
▸ 조사 내용 : 2024년 중 체결한 계약서 내 소비자에게 불리한 약관 점검

□ '24년 **체육시설업 20개 사업자가** 사용한 계약서를 살펴본 결과, 모든 사업자의 계약서에서 **소비자에게 불리한 약관을 확인함.**

○ **(계약해지 관련) 조사대상 20개 중 17개(85%)** 사업자는 중도해지 제한, 과도한 이용료 공제, 환불 지연 및 절차 불편 등 **'계약 해지'**와 관련하여 소비자에게 불리한 약관을 규정함.

- **(중도해지 제한) 14개 사(70%)는** 할인회원권과 단순변심은 계약 해지를 금지하는 등 중도해지 및 환불을 부당하게 제한함.
- **(과도한 이용료 공제) 9개 사(45%)는** 휴회 기간을 이용일수에 산입하거나 1개월 단위로 이용료를 공제해 실제 이용한 것보다 더 많은 이용료를 공제함.
- **(환불 지연 및 절차) 7개 사(35%)는** 사업자 편의에 따라 환불을 지연하거나 절차를 어렵게 규정함.
- **(카드수수료 및 부가세) 7개 사(35%)는** 계약 해지 시 카드 수수료나 부가세를 소비자에게 전가함.

○ **(법적 책임 면제) 조사대상 20개 중 18개(90%)** 사업자는 분실·도난 등 체육시설업 이용 중 발생하는 문제에 대해 **사업자의 법적 책임을 면제**함.

- **(분실·도난 등) 18개 사(90%)는 분실, 부상과 제3자간 분쟁**에 대해 사업자가 책임지지 않고 **이용자에게 부담**하도록 함.
- **(관리자 미배치) 3개 사(15%)는** 새벽시간대에 관리자를 배치하지 않고, 소비자가 자율적으로 이용하며 생기는 **안전 문제에 대한 책임을 면제**함.

○ **(기타 불리한 조항) 14개(70%) 사업자는** 휴회·양도를 제한하거나 관할 법원을 사업자 소재지로 한정하는 등 **소비자의 권리를 제한**함.

- **(양도 제한) 11개 사(55%)는** 할인 회원권 양도 금지, 양도회원권 환불 불가 등 양도와 관련해 소비자 권리를 제한함.

- **(휴회 제한 및 관할 법원) 9개 사(45%)는** 휴회를 제한하거나 분쟁 발생 시 관할 법원을 사업자 소재의 법원으로 제한함.

◈ 체육시설업 이용자 설문조사

- **(조사대상)** 최근 1년 내 체육시설업 계약을 체결하고 이용한 만 20~60대 소비자 509명
- **(조사기간 및 방법)** '25.4.1. ~ '25.4.7. (온라인 설문조사)
- **(조사내용)** 체육시설업 장기계약 실태, 정상가, 관련 법 개정 등 소비자 인식

□ 이용현황 및 계약 실태

○ **(계약기간)** 평균 6.8개월이며, 전체의 **59.0%(300명)**가 6개월 이상 계약을 체결함.

○ **(폐업 경험)** 폐업을 경험한 응답자는 **49명**이며, 폐업한 체육시설업의 남은 이용 기간은 **평균 3.9개월**, 환불받지 못한 이용료는 **평균 262,388원**임.

○ **(장기계약 피해 예방 방안)** 장기계약 시 폐업으로 인한 소비자 피해를 방지하기 위한 방안으로, **'보증보험 가입 의무화'**가 **4.2점으로 가장 높음.**(5점 만점)

- 이에 체육시설업 선택 시 체육시설업자의 보증보험 가입 여부를 고려요소로 생각할 것인지에 대해 응답자의 대부분인 **78.4%(399명)이 '그렇다'**라고 답변

○ **(계약 시 환불기준 확인)** 체육시설업 계약 시 계약서의 **환불 기준** 등을 **확인하는지 조사한 결과, 21.6%(110명)**는 확인하지 않는다고 답변함.

□ 체육시설업 관련 규정 인지 현황

○ **(필라테스·요가) 응답자의 80.6%(410명)는** 필라테스·요가가 체육시설업으로 규정되지 않는 사실을 알지 못했으며, 이로 인해 발생할 수 있는 문제로 **'폐업 시 환불 및 보상받기 어렵다'가 76.8%(391명)로 가장 높음.**

- 또한 응답자의 76.6%(390명)는 필라테스·요가가 체육시설업에 포함될 경우 소비자 피해가 줄어들 것으로 예상함.

1. 약관 사용 실태

- 조사 대상 : 전국 체인형 체육시설업(헬스장 · 필라테스 · 요가) 20개 사업자*

  * 4년간 피해구제 건수가 다발한 지역별 사업자(헬스장 16개, 필라테스 2개, 요가 2개)
- 조사 내용 : 2024년 중 체결한 계약서 내 소비자에게 불리한 약관 점검

가. 중도해지 및 환불을 부당하게 제한

□ 조사대상 20개 사업자 중 **14개(70%)** 사업자는 **할인가로 가입한 회원권**은 계약해지를 금지하는 등 **중도해지 및 환불을 부당하게 제한**함.

약관 예시
▪ **행사 및 할인 상품**은 환불되지 않습니다. ▪ **단순변심** 및 **개인적인 사정**(이사, 질병, 발령)으로 인한 환불 불가 ▪ **계약금**으로 입금된 회비는 일체 환불 되지 않는다. ▪ **결제된 운동복과 락커이용료**는 환불되지 않습니다. ▪ **1개월 회원권**은 환불이 불가합니다.

○ **(할인회원권)** 9개 사(75%)는 약관·계약서에 **할인 가격으로 가입한 회원권은 중도해지가 불가하다고 규정**하였고, **3개 사(25%)**는 약관에는 해당 내용이 없었으나 **수기로 "이벤트가격은 환불 불가" 등을 작성**한 경우가 있었음.

○ **(단기 회원권 및 개인사유)** **4개 사(20%)**는 약관에 **1개월 등 단기 회원권**이나 건강 문제 등 **개인 사유**로 인한 중도해지가 불가하다고 규정함.

○ **(선입금 및 부대비용)** **4개 사(20%)**는 약관·계약서 상에 계약을 해지하더라도 **운동복·개인물품 보관함(로커) 이용료는** 환불이 불가하고, 선입금 또한 반환하지 않는다고 명시하고 있었음.

→ 위 조항들은, **계약기간**이 **1개월 이상**인 체육시설업 이용 계약은 **언제든지 계약을 해지**할 수 있음에도 특별한 사유 없이 **해지를 금**지하고 계약의 해지로 인한 **원상회복청구권**을 부당하게 포기하도록 해 **소비자에게 불리**함. (방문판매법 제29조, 약관법 제9조제1호)

['중도해지 및 환불을 부당하게 제한'하는 사업자 현황]

구분	사업자 수(비율)
할인 회원권 중도해지 불가(수기작성 포함)	12개(60%)
단기 회원권 및 개인 사유로 인한 중도해지 불가	4개(20%)
선입금 및 부대비용 환불 불가	4개(20%)
계 (※ 중복 제외)	**14개(70%)**

나. 소비자에게 과도한 이용료를 공제

□ 조사대상 20개 중 **9개(45%)** **사업자**는 계약해지 시 휴회 기간을 이용일수에 산입하거나 1개월 단위로 이용료를 산정해, 소비자가 **실제 이용기간보다 더 많은 이용료**를 **공제**함.

약관 예시
▪ 휴회 및 기간 연장은 중도 해지·환불할 경우 **사용 일수에 포함**됩니다. ▪ 일 단위가 아닌 월 단위로만 판매되므로, 1일을 이용하더라도 **1개월 이용으로 간주**함.

○ **(휴회기간을 이용일수에 산입) 9개 사(45%)**는 소비자가 계약을 해지 할 경우 소비자가 이용하지 않은 휴회기간을 이용일수에 포함시켜 이용료를 청구함.

○ **(1개월 단위로 환불금 산정) 2개 사(10%)**는 회원권을 월 단위로만 판매하기 때문에 하루를 이용하여도 1개월에 대한 이용료를 공제함.

→ 위 조항들은 소비자가 이용하지 않은 기간까지 이용일수에 산입되어 소비자가 받는 **환불금이 줄어드는데**, 이는 계약의 해지로 인한 사업자의 **원상회복 의무**를 **경감**하는 조항으로 소비자에게 불리함.(약관법 제9조4호)

- 또한 이 중 **2개 사(10%)**는 계약서에 **위 두 조항을 모두 포함**되어 소비자에게 과도한 이용료를 공제하고 있음.

['소비자에게 과도한 이용료를 공제'하는 사업자 현황]

구분	사업자 수(비율)
휴회기간을 이용일수에 산입	9개(45%)
1개월 단위로 환불금 산정	2개(10%)
계 (※ 중복 제외)	**9개(45%)**

다. 환불을 지연하거나, 절차를 어렵게 규정

□ 20개 조사대상 중 **7개(35%) 사업자**는 소비자가 계약 해지를 요구한 즉시 환불 절차를 진행하지 않고 **사업자 편의에 따라 환불을 지연**하거나, **절차를 어렵게 규정**하고 있음.

약관 예시
▪ 환불 시 명시된 본인 계좌로 **익월 말일 입금처리** ▪ 해지 시 **환불은 전화상담 불가**하며 해지상담은 **매주 토요일, 일요일 13:00~17:00**이며, **전화 예약은 필수**입니다.

○ **(환불 지연)** 조사대상 중 **6개 사(30%)**는 빠른 시일 내에 환불금을 지급하지 않고 신청일로부터 2주 이내에서 익월 말일 등 **사업자의 편의**에 따라 **일괄적으로 환불일을 규정**하고 있음.

- **'익월 말일'** 환불일 경우 소비자가 당월 1일에 해지 신청을 한다면 돈을 돌려받기까지 최장 **2달이 소요**될 수 있음.

○ **(환불 절차) 1개 사(5%)**는 환불 절차를 지나치게 어렵게 규정하였는데, **사전 예약을 통한 계약 해지 상담을 통해서만 계약 해지가 가능**하고 상담은 **특정 일자(주말)와 시간(13:00~17:00)에만 가능**하게 함.

- 이 약관은 소비자는 언제든지 계약을 해지할 수 있음에도 이를 저해하는 약관으로 **소비자의 권리를 현저하게 제한**함.

['환불을 지연하거나, 절차를 어렵게 규정'하는 사업자 현황]

구분	사업자 수(비율)
환불금을 즉시 지급하지 않고 연기	6개(30%)
환불 절차를 어렵게 규정(사전예약을 통한 상담으로만 가능)	1개(5%)
계 (※ 중복 제외)	**7개(35%)**

라. 카드 수수료나 부가세를 소비자에게 전가

□ 20개 조사대상 중 **7개 사업자(35%)**는 계약 해지 시 **카드 수수료**나 **부가세**를 소비자에게 전가하고 있음.

약관 예시
▪ 환불 진행 시 카드결제의 경우 **카드수수료 4% 차감**됨. ▪ 환불 금액은 **부가세 10% 공제 후 환불**하여 드립니다.

○ **(카드 수수료) 5개 사(25%)**는 소비자가 계약해지를 할 경우 위약금 이외에 **2 ~ 4%**까지 카드 수수료를 별도로 부과하고 있음.

○ **(부가세)** 계약해지 시 부가세는 이용료에 포함되어 환불금 산정 시 공제된다고 볼 수 있으나 **5개 사(25%)**는 **부가세를 별도로 부과하는 조항이 있음.**

→ 체육시설업자는 소비자에게 **카드 수수료를 부담시키지 못하며**(여신전문금융업법 제19조 제4항), 해지에 따른 부가세는 소비자에게 **부당하게 과중한 손해배상 의무**를 부담시키는 조항으로 불리함.(약관법 제8조)

['카드 수수료나 부가세를 소비자에게 전가'하는 사업자 현황]

구분	사업자 수(비율)
카드 수수료 부과	5개(25%)
부가세 부과	5개(25%)
계 (※ 중복 제외)	**7개(35%)**

바. 법적 근거 없이 사업자의 관리 책임을 면제

□ 조사대상 20개 중 **18개 사**(90%)는 체육시설업 이용 도중 발생한 **분실, 부상과 제3자간 분쟁 등**에 대해 법적 근거 없이 사업자가 책임지지 않고 **이용자에게 부담**하도록 함.

약관 예시
▪ 센터 내 **분실 또는 도난당한 물품**에 대해서는 책임지지 않습니다. ▪ **회원 자신 또는 제3자의 행위**로 인한 회원 또는 회원 친족에 대한 **신체적, 정신적 장애, 경제적 손실 혹은 기타 손실**은 **회원 개인의 책임**입니다. ▪ 운동은 철저히 자발적 행위이므로 당 시설 이용 중 개인 문제로 발생하는 **사고에 대해 당 시설은 책임지지 않습니다.**

○ **(분실물) 17개 사**(85%)는 시설장 내에서 사업자의 고의나 과실로 분실·도난이 발생한 경우 그 책임을 져야하나(상법 제152조 제1항 및 제2항), 사업자의 귀책유무를 따지지 않고 **사업자의 책임을 일률적으로 면제**하고 있음.

○ **(부상) 5개 사**(25%)는 운동은 자발적 활동이라며 부상에 대해 사업자의 책임을 면제하고 있는데, 이는 상당한 이유 없이 사업자의 손해배상 범위를 제한하거나 **사업자가 부담하여야 할 위험**을 **고객**에게 떠넘기는 조항임.

○ **(3자간 분쟁) 4개 사**(20%)는 3자간 분쟁에 대해 **귀책 여부**나 **책임의 정도**를 고려하지 않고 사업자의 책임을 일체 면제하거나 **중과실로 책임을 한정하여 소비자에게 불리하였음.**

['근거 없이 관리 책임을 면제'하는 사업자 현황]

유형	사업자 수(비율)
분실물에 대해 사업자는 책임 없음	17개(85%)
개인 운동 중 부상으로 인한 책임 없음	5개(25%)
제3자 간 분쟁에 대해서는 책임 없음	4개(20%)
계 (※ 중복 제외)	**18개(90%)**

사. 관리자 미배치에 대한 책임 면제

□ 조사대상 20개 중 **3개 사**(15%)는 새벽 시간대(0시부터 6시 혹은 7시)에 관리자를 배치하지 않으며 약관에 해당 시간에 발생하는 **모든 문제에 대해 사업자 면책**을 명시하고 있었음.

약관 예시
▪ am 00:00~am 7:00 이용 회원님은 센터에서 안내한 안전 수칙 사항에 맞게 **자율적으로 운동하며 상해 또는 사망은 센터와는 무관**하고, **회원 본인에게 책임**이 있습니다. 해당 상황 발생 시 센터에게 **민형사상 어떤 책임, 이의를 제기하지 않습니다.** ▪ 평일 6:00~24:00, 토요일 10:00~19:00 이외의 시간대에 발생하는 문제는 **책임 지지 않는다.**(수기 작성)

○ 「체육시설법」에 따르면 체육시설 운동전용 면적 300m^{2}을 기준으로 이하면 1명, 초과하면 2명 이상의 **체육지도자를 배치**해야 함.

- 이에 따라 헬스장은 필수적으로 1명 이상의 체육지도자를 배치해야 하나, **3개 헬스장 사업자**들은 새벽 시간대에 이용자는 자율적으로 운동하며 이때 발생하는 **상해, 사망 등 응급 상황 발생에 대한 책임을 면제**함.
- 체육시설업자는 고의로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있으나 이를 모두 면제하고 있음.(민법 제750조)

['관리자 미배치에 따른 책임을 면제'하는 사업자 현황]

구분	사업자 수(비율)
새벽시간 대 관리자 미배치 및 사업자의 관리 책임 면제	3개(15%)

아. 양도와 관련해 소비자의 권리를 제한

□ 조사대상 20개 중 **11개 사(55%)**는 할인 회원권은 양도를 금지하는 등 **양도와 관련**해 **소비자의 권리를 제한**하고 있음.

약관 예시
▪ 행사 및 할인상품은 양도 되지 않습니다. ▪ 양도 받은 회원권은 환불 및 연기되지 않습니다. ▪ 양도는 직계가족·지인에 한해서만 가능합니다.

○ **(양도 제한)** 「민법」에 따라 체육시설업 회원권은 채권의 일종으로 양도 양수가 가능하나, **5개 사(25%)**는 할인 회원권은 **양도를 불가능**하게 규정하고, **2개 사(10%)**는 **직계가족이나 지인에게만 양도를 허용**함.

○ **(양도 회원권 환불 불가)** **4개 사(20%)**는 **양도 받은 회원권은 환불을 금지**해 특별한 사유 없이 계약 · 취소를 부당하게 제한하고 있음.

['양도와 관련해 소비자의 권리를 제한'하는 사업자 현황]

구분	사업자 수(비율)
할인 회원권 양도 불가	5개(25%)
양도 받은 회원권 환불이나 휴회 불가	5개(25%)
직계가족 지인에게만 양도 가능	2개(10%)
계	12개(55%)

자. 기타 소비자에게 부당한 조항

□ 조사대상 20개 중 **9개 사업자(45%)**는 휴회를 부당하게 제한하거나, 체육시설업 이용 중 발생한 분쟁의 **관할법원**을 사업자의 소재를 관할하는 법원으로 규정하는 등 소비자에게 부당한 조항을 사용함.

약관 예시
▪ 본 계약으로 발생하는 분쟁은 ㅇㅇ헬스장 주소지 관할법원으로 함. ▪ 1개월 회원권은 휴회 불가 ▪ 2주 미만 휴회 신청 불가하오며 2주 이상 휴회신청이 가능합니다.

○ **(휴회 제한) 7개 사(35%)**는 소비자가 자신의 사정으로 인해 사전에 휴회를 요청하는 경우 원하는 기간 동안 휴회가 가능하게 해야하나, **2주 이상으로 휴회 기간을 제한**하고 단기 회원권은 휴회를 금지하고 있음.

○ **(분쟁 발생 시 법원 제한) 2개 사(10%)**는 소송 진행 시 관할 법원은 분쟁 발생 시 관할 법원을 **사업자의 소재 관할법원으로 정하고 있어,** 사업자에게만 일방적으로 유리하게 정해서는 안된다는 민사소송법과 배치됨.

['기타 소비자에게 불리한 조항'을 적용하고 있는 사업자 현황]

유형	사업자 수(비율)
휴회 제한	7개(35%)
분쟁 발생 시 사업자 관할 법원으로 제한	2개(10%)
계	9개(45%)

2. 소비자 설문조사

- **(조사대상)** 최근 1년 내 체육시설업 계약을 체결하고 이용한 만 20~60대 소비자 509명
- **(조사목적)** 체육시설업 이용 현황, 장기 계약, 부당 약관, 관련 법 개정 등 소비자 인식 조사
- **(조사방법)** 온라인 설문조사
- **(조사기간)** '25. 4. 1. ~ '25. 4. 7.(7일)

가. 이용현황

□ **(이용 횟수)** 체육시설업 평균 이용 횟수는 **주 3.0회, 월 11.4회**로 조사됨.

ㅇ 헬스장(주 3.4회, 월 12.7회) 이용 횟수가 필라테스·요가보다 **약 1.3배 더 많음.**

[체육시설업 평균 이용 횟수]

(단위 : 회)

구분	헬스장	필라테스	요가	평균
1주일	3.4	2.4	2.4	3.0
1개월*	12.7	9.3	9.5	11.4

* 1주일 이용횟수 x 4

□ **(체육시설업 선택 시 고려요소)** 체육시설업을 선택할 시 고려요소로 **'위치'가 73.7%로 가장 높아**, 이용자는 체육시설업 선택 시 집이나 직장과의 거리를 가장 중요하게 고려하는 것으로 나타남.

ㅇ 다음으로 '가격'(69.2%), '시설'(42.8%), '강사의 전문성 및 친절도'(31.0%) 순임.

[체육시설업 선택 시 고려요소(1~3순위 중복응답)]

(단위: %, 명)

구분	비율	응답자 수
위치(집이나 직장과의 거리)	**73.7**	**375**
가격	**69.2**	**352**
시설(운동기구의 다양성 등)	**42.8**	**218**
강사의 전문성 및 친절도	**31.0**	**158**
운영시간(24시간, 공휴일 운영여부 등)	26.5	135
위생 및 청결 상태	25.9	132
회원 수 및 혼잡도	14.3	73
부가혜택 이용 가능 여부(무료 OT 수업 등)	7.3	37
계약 및 환불 조건	9.0	46
기타*	0.2	1

* 여성전용 체육시설업 여부

□ **(결제수단)** 주된 결제 수단으로는 **'신용카드 및 체크카드'가 72.5%로 가장 큰 비중을 차지**했으며, '계좌이체 및 무통장입금'(11.2%), '현금결제'(8.6%), '지역화폐'(7.3%) 순이었음.

[체육시설업 결제 시 주된 결제수단]

(단위 : 명,(%))

구분	신용/체크카드	계좌이체/무통장입금	현금	지역화폐	간편결제	합계
결제 수단	**369 (72.5)**	57 (11.2)	44 (8.6)	37 (7.3)	2 (0.4)	509 (100.0)

나. 체육시설업 장기계약 관련

□ **(계약 기간)** 현재 이용 중인 체육시설업의 이용 계약 기간을 조사한 결과, **응답자의 59.0%(300명)**가 **6개월 이상 계약을 체결**하며 **평균 계약 기간은 6.8개월**임.

[체육시설업 계약 기간]

(단위 : 명,(%))

구분	1~5개월	6~11개월	12개월 이상	평균
계약 기간	209(41.1)	186(36.5)	114(22.4)	**6.8개월**

□ **(계약 금액)** 현재 이용 중인 체육시설업의 계약금액은 평균 **491,872원**임.

[체육시설업 계약 금액]

(단위 : 원)

구분	헬스장	필라테스	요가	평균
계약 금액	413,760	695,921	522,038	**491,872**

□ **(계약 시 폐업 우려)** 체육시설업을 6개월 이상 계약한 300명 중 **41.3%(124명)**은 계약 시 **체육시설업이 폐업할 경우에 대해 우려**하였다고 답변함.

[체육시설업 계약 시 폐업 우려 경험]

(단위 : 명,(%))

구분	전혀 그렇지않다	그렇지않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	계
폐업 우려	**22 (7.3)**	82 (27.3)	72 (24.0)	105 (35.0)	19 (6.3)	300 (100.0)

□ **(폐업 경험 여부)** 과거 이용 경험을 모두 포함하여, 체육시설업 폐업으로 인해 남은 이용료를 환불받지 못한 경험에 대해 조사한 결과, 전체 응답자의 **9.6%(49명)이 경험이 있다**고 답변함.

[폐업으로 인해 남은 이용료를 받지 못한 경험 여부]

(단위: 명, (%))

구분	경험 있음	경험 없음	합계
폐업 경험 여부	49 (9.6)	460 (90.4)	509 (100.0)

○ **(폐업 시 남은 이용기간 및 이용료)** 또한 폐업을 경험한 응답자 49명은 폐업한 체육시설업의 **남은 이용 기간은 평균 3.9개월**이며, **환급받지 못한 이용료는 평균 262,388원**이라고 답변함.

[체육시설업별 폐업 시 남은 이용 기간과 환급 받지 못한 이용료]

구분	헬스장(n=40)	필라테스(n=7)	요가(n=2)	평균
남은 이용 기간	4개월	3개월	2.5개월	**3.9개월**
환급 받지 못한 이용료	256,425원	307,143원	225,000원	**262,388원**

□ **(장기계약 피해 예방 방안)** 이에 장기계약 시 폐업으로 인한 소비자 피해를 방지하기 위한 방안의 필요성을 조사한 결과, **'보증보험 가입 의무화'**가 **4.2점으로 가장 높음**.

○ 이어서 '안심결제서비스 도입'(4.1점), '최대 계약 기간 제한'(3.7점)으로 나타남.

[장기계약 피해 예방 방안 필요성]

(단위 : 점)

구분	최대 계약 기간 제한	안심 결제 서비스 도입	보증보험 가입 의무화
평균(5점 척도)	3.7	4.1	**4.2**

○ **(보증보험 가입 관련)** 체육시설업자가 보증보험에 가입한다면, **체육시설업을 선택 시 보험 가입 여부를 고려 요소**로 생각할 것인지 조사한 결과 응답자의 대부분인 **78.4%(399명)이 '그렇다'**라고 답변함.

다. 부당약관 관련

□ **(계약서 환불 기준 설명 여부)** 현재 이용 중인 체육시설업 계약 당시, 사업자가 계약서의 **중도해지 시 환불 관련한 내용에 설명**하였는지 조사한 결과, **51.3%(261명)가 설명하였다고 답변**함.

○ 또한 설명을 들은 **응답자 261명 중 62.1%(162명)**은 계약서의 중도해지 시 환불 관련 내용에 대한 **사업자의 설명이 이해하기 쉬웠다고 응답**함.

□ **(계약서 환불 기준 확인 여부)** 현재 이용 중인 체육시설업의 이용계약을 체결할 때, **계약서의 환불 기준을 확인하였는지 조사한 결과 21.6%(110명)**은 **확인하지 않은** 것으로 나타남.

[계약서 환불 기준 확인 여부]

(단위: 명, (%))

구분	확인함	확인하지 않음	합계
환불기준 확인 여부	399 (78.4)	**110 (21.6)**	509 (100.0)

□ **(부당 약관 계약)** 체육시설업 계약서 **약관 중 불리한 약관**이 **있으나** 동의하지 않는 경우 이용이 불가능하여 **부득이하게 계약을 체결**한 경험이 있는지 조사한 결과, 경험이 있는 응답자는 **40.9%(208명)**에 달함.

라. 「체육시설업의 설치 · 이용에 관한 법률」 개정 관련 내용

□ **(체육시설법 개정 인지 여부)** 최근 「체육시설법」 개정 사실*에 대해 **'안다'**고 답변한 응답자는 **36.3%에 불과한 반면**, '모른다'라고 답변한 소비자는 63.7%로, **폐업 시 소비자보호대책에 대한 소비자의 인지도가 낮았음.**

* 체육시설업자가 휴업 또는 폐업 시 이용자에게 14일 이전에 공지해야 함.(제29조제3항)

[체육시설법 개정 인지 여부]

(단위: 명, (%))

구분	안다	모른다	합계
인지 여부	185 (36.3)	**324 (63.7)**	509 (100.0)

○ **(체육시설법 개정 효과 예상)** 조사대상 이용자에게 「체육시설법」 개정으로 체육시설업 폐업으로 인한 **소비자 피해가 줄어들 것**으로 예상하는지 조사한 결과, **'그렇다'**라고 답변한 이용자가 **72.9%**에 달했음.

□ **(필라테스·요가)** 한편, 응답자의 **80.6%(410명)**는 필라테스 및 요가가 법적으로 체육시설업으로 규정되지 않아 **체육시설법 규제를 받지 않는다는 사실을 알지 못함.**

○ **필라테스·요가가 체육시설업으로 규정되지 않아** 이용자가 겪을 수 있는 문제로는 **'폐업 시 환불 및 보상받기 어렵다' 76.8%(391명)**으로 가장 많음.

[필라테스·요가 체육시설업 미포함으로 발생할 수 있는 소비자피해(복수응답)]

구분	비율(%)	응답자(명)
폐업 시 환불 및 보상받기가 어렵다.	76.8	391
지도자의 자격 및 교육 수준에 대한 관리가 부족하다.	54.4	277
안전 및 시설 관리 기준이 명확하지 않다.	53.4	272
이용약관 및 소비자 보호 기준이 체육시설업과 다르다.	39.9	203
별다른 문제가 없다고 생각한다.	2.9	15
기타	0.4	2

○ 이에 필라테스·요가가 체육시설업에 포함되어야 한다는 인식도는 **4.1점**, 포함될 경우 소비자 피해가 줄어들 것이라는 인식도는 **3.9점**으로 높았음

Ⅳ 문제점 및 개선방안

1. 소비자에게 불리한 약관 개선 및 표준약관 준수 필요

□ (문제점) '24년 전국 **체육시설업 20개 사업자가** 사용한 계약서를 살펴본 결과, 모든 사업자의 계약서에서 **소비자에게 불리한 내용을 확인함.**

○ 한국소비자원에 접수된 체육시설업 관련 피해구제 접수 유형 중 **약 98.0%**가 **'계약해지'와 연관된** 건인데, 조사대상 중 **17개 사업자**(85.0%)가 소비자의 계약 해지권을 부당하게 제한하는 등 **'계약해지' 시 소비자에게 불리함.**

○ 또한, 조사대상 중 **18개 사업자**(90.0%)는 신체적·물질적 사고나 분쟁 발생 시 사업자의 책임 유무를 따지지 않고 면책함.

[조사대상 20개 계약서의 약관 검토 결과]

구분	세부 유형(9개)	사업자 수(비율)
계약 해지	중도해지 및 환불을 부당하게 제한	17개 (85%)
	소비자에게 과도한 이용료를 공제	
	환불을 지연하거나, 절차를 어렵게 규정	
	카드 수수료나 부가세를 소비자에게 전가	
사업자의 법적 책임 면제	법적 근거 없이 사업자의 관리 책임을 일괄 면제	18개 (90%)
	관리자 미배치에 따른 책임 면제	
기타	양도와 관련해 소비자의 권리를 제한	14개 (70%)
	기타 소비자에게 부당(휴회 제한, 관할법원 등)	

□ (개선방안) 사업자에게 **소비자에게 불리한 약관을 개선**하고 **표준약관을 준수**하도록 권고하여 추후 소비자 분쟁 발생 최소화 유도

○ 소비자의 **계약해지권을 부당하게 제한**하거나 **사업자의 일괄적인 책임 면제, 휴회·양도를 제한하는 등 소비자에게** 불리한 약관 개선 필요

2. 필라테스 · 요가를 「체육시설법」상 체육시설업에 포함

□ (문제점) 필라테스와 요가는 「체육시설법」상 체육시설업에 해당하지 않아 관련 규제를 받지 않는 사각지대임.

ㅇ 필라테스·요가에서 관련 규제가 없어 소비자에게 불리한 거래조건이 발생할 가능성이 있음.

ㅇ 설문조사 결과, 응답자의 80.6%(410명)는 필라테스·요가가 체육시설업에 해당되지 않는다는 사실을 모르고 있었으며, 이로 인해 '폐업 시 환불 및 보상받기 어려울 것'이라고 응답한 비중도 76.8%(391명)로 가장 높았음.

- 제도 보완을 통해서 필라테스·요가의 소비자 피해가 줄어들 것이라고 기대하는 응답자는 76.6%(390명)에 달함.

□ (개선방안) 「체육시설법」에 필라테스·요가를 신고 체육시설업에 포함하여 적절한 관리·감독 필요

ㅇ 헬스장·필라테스·요가를 통합하는 체육시설업 관련 표준약관 제정 및 「소비자분쟁해결기준」 보완

3. 체육시설업자의 보증보험 가입 유도 정책 마련

□ (문제점) 체육시설업 계약기간이 6개월 이상인 응답자는 59.0%(300명)로 장기계약이 많으며, 대부분의 소비자가 계약 시 이용료를 선납하여 체육시설업이 폐업할 경우 소비자 피해가 큼.

ㅇ 설문조사에서 폐업을 경험한 응답자(49명)의 환급받지 못한 이용료는 평균 262,388원으로 금액이 커, 체육시설업이 폐업하더라도 소비자의 선납이용료를 원활하게 환불할 수 있는 방안이 필요함.

- 체육시설업자가 보증보험에 가입한다면, 체육시설업 선택 시 보험 가입 여부를 고려 요소로 생각할 것인지에 대해 응답자의 대부분인 78.4%(399명)이 '그렇다'라고 답변해 소비자의 요구 또한 큼.

□ (개선방안) 체육시설업자가 **보증보험에 가입할 수 있도록 정책적 지원 필요**

○ **체육시설업자의 보증보험 가입을 지원하는 정책**을 통해 안전한 거래 환경 조성과 체육시설업 폐업으로 인한 소비자 피해 방지

- **선불이용료를 받을 시 보증보험 가입을 의무화**하는 법안의 통과에 앞서, **체육시설업 신고 시 보증보험 가입여부를 표기**하도록 하고, 지자체는 해당사항을 홈페이지에 게재하는 등의 정책적인 조치가 필요

4. 체육시설 이용 계약 시 소비자의 인식 변화 필요

□ (문제점) 체육시설업 **폐업**으로 인한 **소비자 피해가 매년 증가**하는데, 이용자의 평균 계약기간은 6.8개월로 **소비자 대부분이 장기 계약**을 체결함.

○ **(장기 계약)** 설문조사 결과 응답자(509명)의 59.0%(300명) 이상이 6개월 이상 계약을 체결하는 등 장기 계약이 일반적이나, 계약 시 사업자가 선납(일시불) 또는 **현금거래를 유도**하여 **사후 폐업 시에 환불이 어려움.**

- **(신용카드) 할부결제**를 할 경우, 할부항변권을 통해 카드사로부터 **남은 이용료를 변제**받을 수 있으나, 카드사에서는 **체육시설업 폐업률 증가**로 인해 **상당수 사업장의 할부거래를 거부**하고 있는 상황

- **(현금·계좌이체 등)** 설문조사에 따르면 **현금성 거래의 비중은 약 20%**에 이르지만, 폐업 시 **선납된 이용료를 환급받는 것은 사실상 불가능**함.

○ **(계약 시 환불기준 확인)** 한편 체육시설업 계약 시 계약서의 **환불 기준** 등을 **확인하지 않는 소비자**는 **21.6%(110명)**로, 계약서에 불리한 약관 등이 있음에도 계약을 체결할 가능성이 있음.

□ (개선방안) **소비자의 인식 변화를 위한 정보제공 확대**

○ 소비자에게 실제 이용 가능한 기간(횟수)으로 **신중히 계약을 체결할 것**과, 중도 해지 시 환급 기준 등 **계약의 중요 내용을 확인할 것**을 안내

○ 사업자 폐업 등으로 인한 피해에 대비해 **신용카드 할부 결제**를 하고, 분쟁에 대비하여 내용 증명, 문자 등 의사 표시 **관련 입증 자료를 확보**할 것을 안내

V 조치계획

□ 관련 부처 공유(공정거래위원회 소비자거래정책과·약관특수거래과)

ㅇ 실태조사 결과 공유

□ 사업자 개선 권고

□ 소비자 정보 제공

ㅇ 언론 홍보 및 누리집 게시

붙임 1 조사대상 체육시설업 사업자 목록

번호	업종	주요 지역	업체명
1	헬스장	전국	헬스보이짐
2			바디채널
3		서울/경기	업투 휘트니스
4			스포애니
5			에이블짐
6			짐박스 피트니스
7			휘트니스엠
8			바디스짐
9		인천	터닝포인트
10			5150 피트니스
11		광주	에스짐
12			제로백 피트니스
13		대전	바벨피트니스
14		울산/제주	마인드짐
15		대구	피트온24
16		부산	인더짐
17	필라테스	서울/경기	에스바디워크
18			보니따필라테스
19	요가	서울/경기	아메리카요가
20			아리아요가

붙임 2 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 주요 내용

□ 제10조(체육시설업의 구분·종류)

① 체육시설업은 다음과 같이 구분한다.

1. 등록 체육시설업 : 골프장업, 스키장업, 자동차 경주장업
2. 신고 체육시설업 : 요트장업, 조정장업, 카누장업, 빙상장업, 승마장업, 종합 체육시설업, 수영장업, 체육도장업, 골프 연습장업, 체력단련장업, 당구장업, 썰매장업, 무도학원업, 무도장업, 야구장업, 가상체험 체육시설업, 체육교습업, 인공암벽장업

② 제1항 각 호에 따른 체육시설업(골프장업은 제외한다)은 그 종류별 범위와 회원 모집, 시설 규모, 운영 형태 등에 따라 그 세부 종류를 대통령령으로 정할 수 있다.

□ 제29조(휴업 또는 폐업 통보 등)

① 체육시설업자가 3개월 이상 휴업하거나 폐업한 경우에는 휴업 또는 폐업한 날부터 30일 이내에 문화체육관광부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장에게 통보하여야 한다.

② 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 체육시설업자가 제1항에 따른 기간에 휴업 또는 폐업 사실을 통보하지 아니하면 문화체육관광부령으로 정하는 바에 따라 휴업 또는 폐업 처리를 할 수 있다.

③ 체육시설업자는 문화체육관광부령으로 정하는 기간 이상 휴업 또는 폐업하려는 때에는 휴업 또는 폐업 예정일 14일 전까지 그 사실을 다음 각 호의 이용자에게 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 이용자의 연락처를 알 수 없는 경우 등 정당한 사유가 있는 경우에는 통지에 갈음하는 조치를 할 수 있다. <신설 2024. 10. 22.>

1. 회원
2. 체육시설업자에게 이용료를 미리 지급하고 이용 또는 교습 약정이 종료되지 아니한 일반이용자

④ 제3항에 따른 통지 방법, 통지에 갈음하는 조치 등에 필요한 사항은 문화체육관광부령으로 정한다. <신설 2024. 10. 22.>

붙임 3 소비자 주의사항

단계	주의사항
계약 체결 전	□ **할인 관련 이벤트, 프로모션 등에 현혹되지 않는다.** ○ 특히 헬스장이 체육시설업 신고를 하지 않은 상태에서 회원을 모집하는 것은 불법이므로 **프리세일, 오픈 전 할인 이벤트 등 헬스장의 사전영업을 통한 계약은 체결하지 않는다.** ○ 장기(헬스) 또는 다회(PT) 계약 체결 후 중도 해지 시 환급 거부, 위약금 공제 등으로 인한 분쟁이 발생할 수 있으므로 할인율보다는 **계약기간, 횟수 등을 고민한 후 신중하게 결정**한다.
계약 체결 시	□ **중도 해지 시 환급기준 등 계약 조건을 꼼꼼히 확인한다.** ○ 헬스·PT 계약해지 시 위약금 공제에 대한 분쟁이 다발하고 있으므로 사업자의 환급금 산정 기준 등 약관의 중요 내용에 대해 반드시 확인한다. □ **현금 결제보다는 신용카드 할부로 결제한다.** ○ **20만 원 이상** 결제 시 할부 철회 및 할부 항변*이 가능한 신용카드 **할부(3개월 이상) 결제**를 이용한다. * 20만 원 이상, 3개월 이상 할부 결제 시, 사업자 휴폐업 등 채무불이행, 정당한 해지 요구 거절 등의 사유가 발생한 경우, 「할부거래법」 제16조에 따라 카드사에 잔여 할부금 지급을 거절할 수 있는 권리
계약 체결 후	□ **계약서를 확인하고 사본을 보관한다.** ○ 계약서에 사업자가 설명한 내용, 개별적으로 약정한 내용 등이 제대로 기재돼 있는지 사본을 받아 확인한다. □ **분쟁 발생에 대비하여 관련 자료를 보관한다.** ○ **(이용 정지 관련)** 정지 가능 횟수·기간 등을 사전에 확인하고 휴회 시 문자메시지, 카카오톡 등을 통해 정지 기간을 명확하게 고지하고 사업자의 확인을 받도록 한다. ○ **(일대일 수업 관련)** PT 수업 종료 후 수업 일지(세션지)를 작성(서명)하고 PT 이용 횟수로 인한 분쟁에 대비하여 수업 일정 변경 또는 취소 관련 자료(트레이너와 주고받은 문자 등)를 보관한다. □ **해지 시 사업자에게 신속·정확하게 의사를 전달한다.** ○ 계약해지일에 다툼이 없도록 내용증명 우편 등을 통해 계약해지 의사를 명확하게 전달하고, 분쟁에 대비하여 계약서 및 이용 일수(횟수) 등에 대한 입증자료를 확보해 둔다.
피해 발생 시	□ 자율적인 분쟁 해결이 어려운 경우, 공정거래위원회가 운영하는 전국 단위 소비자상담 통합 콜센터 **'1372 소비자상담센터(국번없이 1372(발신자부담), www.ccn.go.kr)'**를 통해 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.

【참고 자료】

□ 논문·책자 등

ㅇ 문화체육관광부, 「2024년 국민생활체육조사」, 2024.12.

□ 언론 보도

ㅇ 경제인뉴스, 「국내 헬스기구의 현대화를 이끌다, 스트렝스라이프」, 2025.2.5.

ㅇ 한국경제신문, 「방준식의 레저 스타트업」, 2022.8.27.

ㅇ 매일경제, 「헬스장 카페 차린 청년 사장님...5년도 못버티고 문 닫았다」, 2025.3.18.

【참고 사이트】

□ 법제처 국가법령정보센터(http://www.law.go.kr)

□ 지방행정인허가데이개방(http://www.localdata.go.kr)